

1. 업무개요

수도권서부환경본부(◇◇◇◇◇◇처 이하 “◇◇◇◇◇◇처”라 함)는 공공환경시설 설치사업과 관련하여 사업추진 인·허가 취득 업무, 기성검사, 공사준공 및 민원처리 업무, 사업용지 확보 및 부대업무, 용역 및 공사 공정관리 업무, 하자 검사 등 사후관리 업무, 설계도서 검토 및 설계변경 등 설계관리 제반업무 등 공사관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 수도권서부환경본부 공사관리 업무 현황

구분	공공환경시설 설치사업 공사관리 현장	비고
▼▼▼▼부	- 하수도처리시설(---, ---리 하수관로, --- 0개소 개량 등) - 폐수처리시설(---(-----) 폐수) - 에너지시설(--- 현대화)	
▷▷▷▷부	- 하수처리시설(---, ---, ---, ---, - 하수도) - 에너지시설(-----센터)	
♣♣♣♣부	- 하수도처리시설(--- 소규모 공공하수도, --- 공공하수도 증설) - 폐수처리시설(--- 폐수) - 하천 복원 등(--- 생태하천 복원, --- 비점오염저감사업)	

2. 관련규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)에 따르면, 건설사업자는 건설 공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다. 다만, 시공관리, 품질 및 안전에 지장이 없는 경우로서 일정 기간 해당 공종의 공사가 중단되는 등 ○○○○부령으로 정하는 요건에 해당하여 발주자가 서면으로 승낙하는 경우

에는 배치하지 아니할 수 있다고 규정되어 있다.

그리고, 같은법 시행규칙 제30조의2(건설기술인 배치의 예외)에 따르면, 법 제40조 제1항 단서에서 “ $\cap\cap\cap\cap$ 부령으로 정하는 요건”이란 “민원 또는 계절적 요인 등으로 해당 공정의 공사가 일정 기간 중단된 경우”, “예산의 부족, 용지의 미보상 등 발주자의 책임 있는 사유 또는 천재지변 등 불가항력으로 공사가 일정 기간 중단된 경우”, “발주자가 공사의 중단을 요청하는 경우”로 규정되어 있다.

또한, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 입찰 및 계약 일반기준, 제8절 실비 산정에 따르면, 공사이행기간의 변경사유가 발생하면 계약상대자는 그 예상되는 기간 동안 현장 유지·관리에 소요되는 인력투입계획을 발주기관에 제출해야 하며, 계약담당자는 공사의 규모 내용·기간 등을 고려하여 계약상대자와 협의하여 노무량을 정해야 한다고 규정되어 있다.

「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 3] 품질관리 적절성 확인기준 및 요령 7.1 자원관리 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적정인력 배치 여부에 따르면, 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인이 시험·검사를 포함한 전반적인 품질관리를 주관할 수 있도록 공사·공무부문과 독립(예:겸임금지, 조치요구권 부여 등)되어 있는지 확인한다고 규정되어 있다.

「건설기술진흥법 시행령」 제91조(품질시험 및 검사)에 제3항에 따르면, 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인은 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 “품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립 및 시행 업무”, “건설자재·부재 등 주요 사용자재의 적격품 사용 여부 확인”, “공사현장에 설치된 시험실 및 시험·

검사 장비의 관리”, “공사현장 근로자에 대한 품질교육”, “공사현장에 대한 자체 품질점검 및 조치”, “부적합한 제품 및 공정에 대한 지도·관리” 업무를 수행해야 한다. 다만, 다음 각 호 외의 업무를 수행하려는 경우에는 발주청 또는 인·허가기관의 장의 승인을 받아야 한다고 규정되어 있다.

따라서, ◇◇◇◇◇◇처(▼▼▼▼▼부, ☼☼☼☼☼부)에서는 동절기 공사중지 등 공사 이행 기간의 변경 사유가 발생 할 경우에는 예상되는 기간 동안 현장 유지·관리에 소요되는 인력투입계획을 마련하여 현장관리계획서를 수요기관에 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사중지 기간 현장에 상주하는 인력 배치계획의 적정성을 확인한 결과, 현장 유지·관리에 소요되는 인력을 파악하여 시공관리, 품질 및 안전에 지장이 발생하지 않도록 인력투입계획을 수립하여 시행하였다.

품질관리자의 경우 관련 규정에 따라 공사·공무 부문과 독립되어 시험·검사를 포함한 전반적인 품질관리를 주관할 수 있도록 명확한 업무분장이 필요하고, 특히 공사중지기간 중 품질관리자를 배치할 경우 현장 특성에 맞는 업무분장 및 범위를 설정하여 현장관리계획서를 제출하여야 한다.

하지만, ◇◇◇◇◇◇처(▼▼▼▼▼부, ☼☼☼☼☼부)에서는 “●●●●시 - 구 --천 생태하천 복원사업” 외 0개 현장의 경우 발주자의 공사중단 요청 또는 계절적 요인 등으로 공사를 일시 중지하면서 현장관리계획서에 상주인력을 적정

배치하였으나, 품질관리자의 경우 현장 특성에 맞는 업무분장 및 범위설정이 미흡하여 노무량을 산정 할 근거가 부족하며, 상주인력에 대한 적정 배치여부를 판단할 근거가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 2] 공사중지기간 인력(품질관리자) 배치 현황

현장명	공사중지 사유	현장관리계획서 제출 여부	품질관리자 배치	비고
—시—구—천 생태하천 복원사업	설계보완	o	중급0, 초급0	0000.00.00~0000.00.00
— —천 비점오염저감시설	지자체 요청	o	중급0, 초급0	0000.00.00~0000.00.00
—시—리 마을하수도 설치사업	— 출입 제한	o	초급0	0000.00.00~0000.00.00
—시— 하수관로 정비사업	동절기	o	중급0, 초급0	0000.00.00~0000.00.00
— — 공공하수처리시설 설치사업	동절기	o	특급0, 초급0	0000.00.00~0000.00.00

따라서, 공사중지 기간에 품질관리자를 상주인력으로 배치하고자 한다면 현장관리계획서에 관련 규정에 따라 “품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립 및 시행 업무” 등 명확한 업무분장 후 수요기관에 제출하여 승인받는 절차를 이행할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

수도권서부환경본부장(◇◇◇◇◇◇처장)은 공사중지 기간에 상주인력(품질관리자) 배치 시 품질관리자의 업무를 명확히 하는 등 상주인력 배치기준을 마련하여 현장관리계획서에 반영하시기 바랍니다. 【권고】